



DE ALTA GRACIA
CONCEJO DELIBERANTE

ORDENANZA N° 5739

Visto: El Art. 54 de la Ordenanza N° 2147, Estatuto del Empleado Municipal, el cual establece la bonificación por jubilación; y

C O N S I D E R A N D O

Que en la gran mayoría de los casos el agente municipal no accede a este legítimo derecho, por presentar la renuncia condicionada en forma extemporánea;

Que dicha presentación extemporánea, no puede ni debe interpretarse como una renuncia a su derecho, sino a la mala interpretación involuntaria que del mismo Artículo hacen los propios interesados;

Que si la intención del Art. 54, es premiar al trabajador que durante casi toda una vida ha prestado sus servicios en la Administración Municipal, alentándolo a jubilarse, el mismo debe ser de una claridad tal que no pueda ser proclive a distintas interpretaciones; y de esta forma malograr su objetivo fundamental;

Que si bien no puede calificarse al Art. 54 de poco claro, éste no cumple eficazmente con sus fines ya que los trabajadores no incurrirían en tan gruesos errores que atentan contra sus propios intereses;

Que la claridad de una norma, sólo debe interpretarse a través del equitativo cumplimiento de los fines para los cuales fue creada;

Que por una razón de estricta Justicia, se debe propender a que el beneficio de referencia sea otorgado a quien corresponda, sin que medie impedimento alguno que desvirtúe sus fines;

...///


Dra. María Cristina Roca de De La Fuente
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Dr. JORGE EDUARDO NAHAI
VICEINTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante



D DE ALTA GRACIA
ILE CONCEJO DELIBERANTE

...///2.-

Que es sintomática la gran cantidad de solicitudes rechazadas, determinando indubitablemente que el referido Art. 54 no cumple con su objeto central;

Que es necesario también adecuar el Art. 50 de la Ordenanza N° 2147, con el fin de guardar coherencia de objetivos.

EL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE DE LA CIUDAD DE

ALTA GRACIA SANCIONA CON FUERZA DE ORDENANZA

Art.1: MODIFIQUESE el Art. 54 de la Ordenanza N° 2147, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Art.54: EL personal que obtenga el beneficio de la jubilación ordinaria, percibirá una asignación especial consistente en un (1) mes de la mejor remuneración percibida en los últimos seis (6) meses, por cada siete (7) años de servicios prestados en la Administración Municipal. Para hacerse acreedor a este beneficio el agente municipal deberá presentar ante la oficina de Recursos Humanos, previo cumplimiento de lo establecido en el Art. 50 de la presente Ordenanza, la Resolución de la Caja de Jubilaciones mediante la cual se le otorga definitivamente el beneficio de la Jubilación"

Art.2: MODIFIQUESE el Art. 50 de la Ordenanza N° 2147, el cual quedará redactado de la siguiente manera:

"Art.50: CUANDO el agente reuniere los requisitos exigidos para obtener su jubilación ordinaria, por edad avanzada o por invalidez; el Departamento Ejecutivo deberá intimar al mismo para que en el término de sesen-

...///


Dra. María Cristina Roca de La Fuente
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante



Dr. JORGE EDUARDO NAHAL
VICEINTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante



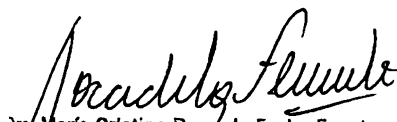
DE ALTA GRACIA
CONCEJO DELIBERANTE

...///3.-

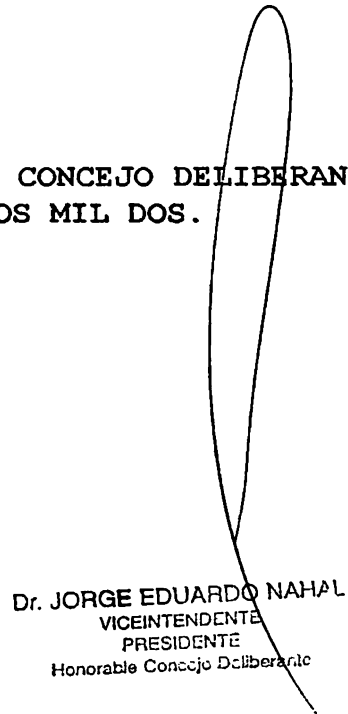
ta (60) días inicie los trámites pertinentes, extendiéndole los certificados de servicios y demás documentación necesaria a esos fines, bajo pena de perder el beneficio establecido en el Art. 54 de la presente Ordenanza. A partir de ese momento el agente tendrá derecho a permanecer en el cargo hasta que se le acuerde la Jubilación, y por un término no mayor a doce (12) meses, el que se podrá extender con la autorización del Departamento Ejecutivo, cuando la demora en el otorgamiento del beneficio no sea por responsabilidad del agente. Durante ese tiempo se le concederán los permisos necesarios para la realización de los trámites previsionales, los que deberán ser acreditados ante el funcionario responsable del área de la cual dependa funcionalmente. Concedido el beneficio o vencido dicho plazo, la relación de empleado municipal quedará extinguida sin obligación de la comuna de pagar indemnización por antigüedad".

Art.3: COMUNÍQUESE, publíquese, transcribese al Libro de Ordenanzas y archívese.

DADA EN LA SALA DE SESIONES DEL HONORABLE CONCEJO DELIBERANTE
A QUINCE DIAS DEL MES DE AGOSTO DEL AÑO DOS MIL DOS.


Dra. María Cristina Roca de La Fuente
SECRETARIA LEGISLATIVA
Honorable Concejo Deliberante




Dr. JORGE EDUARDO NAHAL
VICEINTENDENTE
PRESIDENTE
Honorable Concejo Deliberante